

한국가스공사 상임감사

징계 요구

제 목 품위유지의무 위반 등
관 계 부 서 A본부 B부
조 치 부 서 경영지원처 인사부
내 용

1. 사건개요

A본부 B부 부장 X(이하 “징계대상자”)은 '00년 00월부터 '00년 00월까지 C본부 관리부장으로 근무하면서 수 회에 걸쳐 지속적으로 중식 시간 중 음주행위를 하였다.

< 징계대상자 현황 >

성 명	나 이 (만)	입 사 일	직 급 (직 위)	소 속 (기 간)
X	0000년생 (00세)	'00년 00월 00일	2급 (부장)	A본부 B부 ('00년 00월 00일 - 현재)

2. 관련 사규

1) 공사 「취업규칙」 제7조(성실의무) 제1항에서 '직원은 법령과 공사의 제·규정을 준수하며 상사의 직무상의 명령과 지시에 따라 부과된 직무를 성실히 완수하여야 한다.'라고 규정하고 있고, 동 규정 제8조(금지사항) 제1항에서 '공사의 명예를 훼손하거나 공사에 손해를 초래하는 행위를 하여서는 아니 된다.'라고 규정하고 있다.

2) 공사 「인사규정」 제37조(성실의무)에서 ‘공사의 직원은 법령과 사규를 준수하며, 성실히 직무를 수행하여야 한다.’라고 규정하고 있다.

3) 공사 「인사규정」 제43조(품위유지의무)에서 ‘공사의 직원은 법령과 사규를 준수하며, 성실히 직무를 수행하여야 한다.’라고 규정하고 있다.

4) 공사 「KOGAS 임직원 행동강령」 제20조의3(건전한 음주문화의 정착)에서 ‘임직원은 건전한 음주문화의 정착을 위해 술선수범하며, 과도한 음주는 하지 않는다.’라고 규정하고 있다.

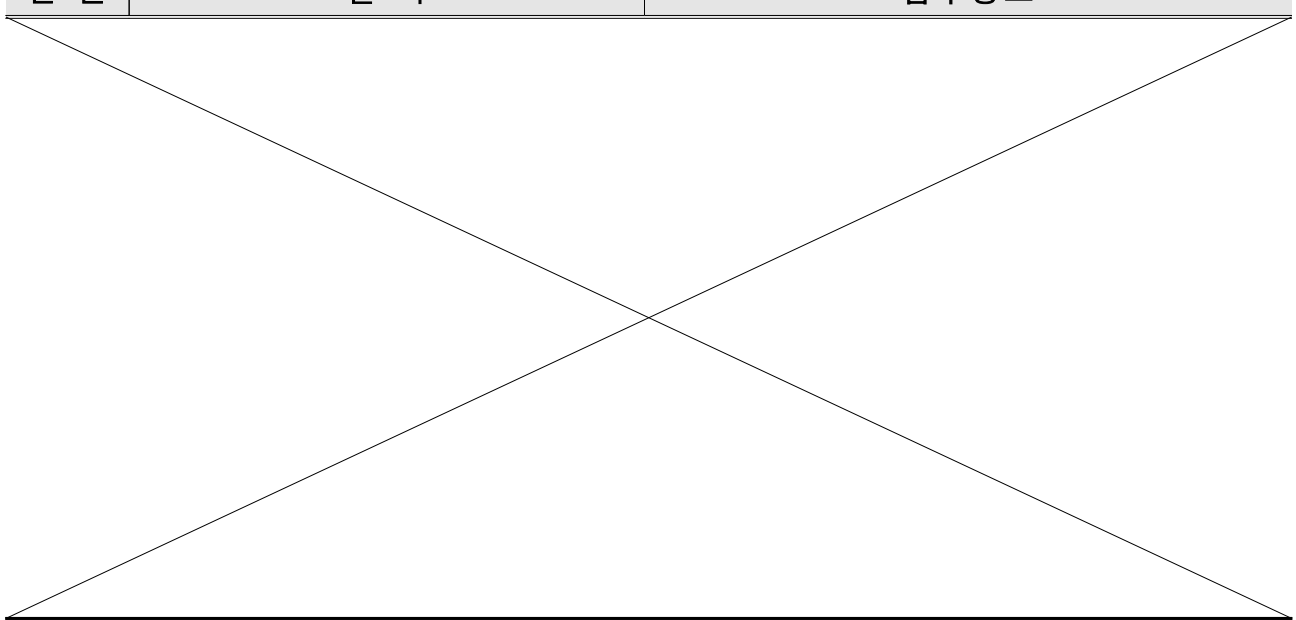
3. 위반행위(중식 시간 중 음주행위)

부장 X(징계대상자)는 ‘00년 00월 00일 일반직 5급 직원으로 채용되어 a처, b실 c팀, d처 e부, f처 g부, h처 i부를 거쳐 C본부 D부에서 부장으로 근무 후 ‘00년 0월 0일부터 A본부 B부에서 근무 중인 자로서,

‘00년 0월 C본부에 부임한 이후 ‘00년 00월까지 한 달에 0~0차례 중식 시간 중 막걸리 0병 내지 0병을 마신 후 오후 근무를 하였고, 특히 ‘00년 0월 0일부터 ‘00년 00월 00일까지 아래[표1. 징계대상자 음주기록 목록]과 같이 00차례에 걸쳐 중식시간 중 음주한 사실이 확인되었다.

[표1. 징계대상자 음주기록 목록]

연 번	일 자	음주장소

연 번	일 자	음주장소
		

관련자 의견 및 판단

징계대상자는 중식시간 중 음주 행위를 인정하면서 음주 후 오후 근무 시 자신의 주취상태로 인해 부서원들에게 피해를 초래한 점에 대해서도 과오를 인정하였다. 징계대상자는 저녁 회식이 어려운 지역본부 내 근무 환경과 장거리 출퇴근(왕복 4시간 소요)으로 인하여 중식시간 중에 음주할 수 밖에 없었다고 진술하면서 본인의 잘못된 습관을 바로잡고자 최근 3개월간 전문 의료기관을 통해 알코올 의존증 치료¹⁾를 성실히 이행 해왔음을 강조하고, 향후 동일 사례의 재발 방지를 확약하며 선처를 호소하였다.

그러나 징계대상자는 장기간에 걸쳐 상습적으로 음주행위를 지속함으로써 업무 수행에 임하는 기본적인 자세가 결여되어 있었고 ① 건전한 음주문화 정착을 위해 술선수범하는 등 타의 모범이 되어야 하는 관리자로서의 성실의무 및 ② 조직 내 신뢰를 실추시키고 공사의 위신을 손상시킨 품위유지의무를 위반한 것으로 판단된다.

1) 징계대상자 제출 자료 확인 결과, 징계대상자는 '00년 00월 00일 ~ 00일, '00년 00월 00일 ~ '00년 00월 00일 알코올 의존증 입원치료 후 통원 치료 중인 것으로 확인되었다.

징계 양정 사유

공사는 국민생활의 편익증진과 공공복리 향상에 기여하기 위해 국가사무를 위탁 받아 수행하는 기관으로서, 국민의 신뢰를 확보하고 그 목적을 효율적으로 달성하기 위하여 국가공무원에 준하는 정도로 고도의 윤리성 준수를 요구하고 있다.

특히 성실의무는 공사 직원에게 부과된 가장 기본적이고 중대한 의무로서 국민의 이익을 도모하고 공사의 설립 목적을 효율적으로 달성하기 위해 법령과 사규를 준수하며 성실히 직무를 수행하여야 하는 의무사항이고, 품위유지의무는 직무의 내외를 불문하고 공사의 명예와 위신을 손상하는 행위를 하지 않아야 하며, 공사 직원으로서 품격을 유지함으로써 국민과 조직 구성원으로부터 두터운 신뢰를 확보해야 하는 핵심적인 가치이다.

그럼에도 불구하고 징계대상자는 '00년부터 0년 이상 장기간에 걸쳐 상습적으로 중식시간에 음주 행위를 지속한 점 등을 고려할 때, 징계를 통한 제재가 이루어져야 한다고 판단된다.

조치할 사항

사장(경영지원처장)은 공사 「취업규칙」 제7조(성실의무), 「인사규정」 제37조(성실의무), 제43조(품위유지의무)를 위반한 징계대상자에게 「취업규칙」 제58조(징계) 및 「인사규정」 제48조(징계) 제1호 '법령, 정관 및 사규를 위반하였을 경우'에 따라 징계처분 하시기 바랍니다. (감봉)